



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Resolución**

**Número:** RESOL-2018-107-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 27 de Febrero de 2018

**Referencia:** EXP-S01:0128985/2017 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1446)

---

VISTO el Expediente N° S01:0128985/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

**CONSIDERANDO:**

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedes su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, notificada en fecha 7 de abril de 2017, consiste en la adquisición por parte de la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A.y.G. a la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. del “Negocio Awafrut”.

Que las partes celebraron el día 6 de marzo de 2017 un “Acuerdo de Cesión de Marca Registrada”.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 1 de abril de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 12 de enero de 2018 correspondiente a la “CONC 1446” donde aconseja al señor Secretario de Comercio: autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición por parte de CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.y.G a la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. del “Negocio Awafut”, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

## EL SECRETARIO DE COMERCIO

### RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición por parte de la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.y.G a la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. del “Negocio Awafut”, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 12 de enero de 2018, correspondiente a la “Conc 1446”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-02177483-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel  
Date: 2018.02.27 18:58:12 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun  
Secretario  
Secretaría de Comercio  
Ministerio de Producción

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.02.27 18:58:28 -03'00'



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Dictamen firma conjunta**

**Número:** IF-2018-02177483-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 12 de Enero de 2018

**Referencia:** CONC.1446- Art.13 a)

---

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0128985/2017 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A.Y.G Y SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A../ NOTIFICACIÓN ART. 8° LEY N° 25.156 (CONC. 1446)”.

**I. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES**

**I.1. La Operación**

1. La operación que se notifica consiste en la adquisición por parte de CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A.y.G. (en adelante “CMQ”) de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (en adelante “NESTLÉ” y conjuntamente con “CMQ”, “las partes”), de la marca “Awafut”<sup>1</sup>.
2. A fin de instrumentar dicha operación, las partes celebraron el día 6 de marzo de 2017 un Acuerdo de Cesión de Marca Registrada, con efectos a partir del 1° de abril de 2017, conforme resulta de la cláusula 5.9 de dicho documento.
3. Las partes aclararon que con anterioridad a la operación notificada los productos bajo la marca “Awafut” eran comercializados por ECO DE LOS ANDES S.A., quien poseía una licencia de la marca otorgada por NESTLÉ en Argentina y contrataba los servicios de consignación y venta de CMQ. En virtud de ese contrato, CMQ vendía los productos Awafut por cuenta y orden de ECO DE LOS ANDES S.A.
4. Las partes notificaron la operación el quinto día hábil posterior al 1 de abril de 2017, fecha de entrada en vigencia del Acuerdo de Cesión de Marca Registrada pactada en la cláusula 5.9 del documento<sup>2</sup>.

**I.2. LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES**

**I.2.1. Por la Compradora**

5. CMQ es una compañía constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, dedicada a la fabricación y comercialización de cervezas, gaseosas, bebidas isotónicas, así como también la fabricación de malta, que en su mayoría es utilizada por la misma para fabricar sus cervezas. Sus accionistas son: i) la

sociedad española LATIN AMÉRICA SOUTH INVESTMENT (94,74%); ii) la sociedad constituida en Uruguay, LINTHAL S.A. (5%).

6. CMQ se encuentra indirectamente controlada por COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS AMBEV (en adelante “AMBEV”), una sociedad registrada en Brasil y en última instancia es controlada por ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/S.A.

7. A su vez, AMBEV tiene participación en las siguientes sociedades constituidas en Argentina: i) MALTERIA PAMPA S.A. (60%), una empresa constituida de conformidad con las leyes de Argentina cuya actividad es la industrialización de cebada cervecera hasta su transformación en malta; ii) LAMBIC HOLDING S.A.; iii) HOHNECK S.A., ambas sociedades holdings.

8. Asimismo, AMBEV participa en Argentina en forma indirecta en ECO DE LOS ANDES S.A., una compañía dedicada a la investigación, exploración, producción, tratamiento, venta, distribución, importación y exportación, de agua envasada y de otras bebidas sin alcohol, donde participa con el 48,94%. En este punto fue informado en el Formulario F1 que NESTLÉ S.A. una sociedad que no tiene vinculación alguna con CMQ, ni con sus controlantes o controladas, detenta el 50,95% de las acciones de ECO DE LOS ANDES S.A., estando el remanente en manos de accionistas minoritarios.

9. CMQ participa en Argentina en PUBLICIDAD RELATOR S.A.C. DE MANDATOS Y SERVICIOS (en adelante “RELATOR”), una sociedad constituida en Argentina que se dedica a prestar el servicio de agencia de publicidad, en la que posee el 95% del capital social. El 5% restante está en poder de LINTHAL.

10. Adicionalmente, CMQ participa con el 95% de las acciones en PATAGONIA BREWING COMPANY S.A., una empresa dedicada a la fabricación y producción de cerveza de tipo artesanal. La restante participación del 5% está en poder de RELATOR

#### I.2.2. Por la Vendedora

11. NESTLÉ. Su único accionista es la compañía holding NESTLÉ S.A. incorporada en Suiza. Se destaca que las acciones de NESTLÉ S.A. cotizan la bolsa de valores de Zurich (SIX Swiss Exchange).

### II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

12. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

13. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

14. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

### III. PROCEDIMIENTO

15. El día 7 de abril de 2017, las partes, notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia.

16. Luego de varias presentaciones en relación a lo dispuesto por la Resolución SDCyC N° 40/2001, analizada la información suministrada en la notificación, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo

que con fecha 24 de abril de 2017 consideró que la información se hallaba incompleta, en los términos de la Resolución SDCyC N° 40/2001, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto dieran respuesta a lo solicitado en el marco de la Resolución SDCyC N° 40/2001 y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto las partes dieran total respuesta a lo solicitado. Dicha providencia fue notificada en los días 25 y 27 de abril de 2017.

17. Sin perjuicio de encontrarse pendiente de respuesta el requerimiento referido en el punto anterior, el día 3 de mayo de 2017 esta Comisión Nacional efectuó nuevamente observaciones al Formulario F1, haciéndole saber a las partes que hasta tanto dieran cumplimiento a lo solicitado en el acápite 3. del proveído del 24 de abril de 2017 no comenzaría a correr el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 25.156 y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto las partes dieran respuesta a lo solicitado en el punto 4. del proveído de fecha 24 de abril de 2017 y en dicha providencia.

18. Con fecha 4 de agosto de 2017 las partes efectuaron una presentación mediante la cual se les hizo saber a las partes el día 10 de agosto de 2017 que, con la misma, el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 25.156 quedó automáticamente suspendido y así continuaría hasta tanto las partes dieran respuesta a las observaciones efectuadas.

19. Finalmente, con fecha 20 de diciembre de 2017, las partes efectuaron una presentación dando respuesta a lo solicitado, comenzando a correr el día hábil posterior al señalado, el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 25.156.

#### IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

##### IV.1. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN

20. Como se expuso anteriormente, la operación de concentración económica notificada consiste en la transferencia de la marca “Awafrut” –de titularidad de NESTLÉ- a la empresa CMQ.

Tabla 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradora y objeto) en Argentina

| Empresas afectadas     |                                          | Actividad económica principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto de la operación | Marca “Awafrut”                          | Bajo dicha marca se comercializan aguas saborizadas de distintos sabores frutales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. (CMQ) | <p>Fabricación y comercialización de cervezas bajo las marcas Báltica, Andes, Brahma, Norte, Quilmes, Stella Artois, Patagonia, Beck’s, Iguana, Corona y Negra Modelo.</p> <p>Fabricación y comercialización de cocktails ya armados bajo la marca Mixxtail.</p> <p>Fabricación y comercialización de gaseosas, bebidas isotónicas y jugos, bajo licencias de Pepsico Inc. o de Seven-UP International. Comercializa gaseosas bajo las marcas 7Up, 7Up Free, Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Max, Paso de los Toros y Mirinda, aguas saborizadas bajo la marca H2Oh!, bebidas isotónicas bajo la marca Gatorade y jugos bajo la marca</p> |

|                 |                           |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo comprador |                           | Tropicana.<br><br>Comercialización de las aguas de ECO DE LOS ANDES, bajo las marcas Eco de los Andes, Nestlé Pureza Vital y Glaciar y de las aguas saborizadas bajo la marca Awafrut. |
|                 |                           | Producción de malta.                                                                                                                                                                   |
|                 | ECO DE LOS ANDES          | Investigación, exploración, producción, tratamiento, venta y distribución, importación y exportación de agua envasada y de otras bebidas sin alcohol.                                  |
|                 | CERVECERÍA PATAGONIA S.A. | Fabricación y producción de cerveza de tipo artesanal.                                                                                                                                 |
|                 | MALTERÍA PAMPA S.A.       | Producción de malta                                                                                                                                                                    |

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

21. Tal como surge de la tabla precedente, CMQ es una compañía dedicada a la elaboración y comercialización de bebidas con y sin alcohol, entre las que se encuentran aguas saborizadas con gas (también llamadas aguas carbonatadas), que se comercializan bajo la marca “H2Oh!”.

22. Por su parte, con anterioridad a la presente operación, los productos de la marca “Awafrut”, eran producidos y comercializados por ECO DE LOS ANDES S.A., quien poseía una licencia de la marca otorgada por NESTLE y contrataba los servicios de consignación y venta de CMQ. En virtud de este contrato, CMQ distribuía los productos “Awafrut” por cuenta y orden de ECO DE LOS ANDES. A partir de la presente operación, los productos de marca “Awafrut” continuarán siendo producidos y envasados por ECO DE LOS ANDES S.A. en su planta localizada en el partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, mientras que la comercialización y distribución seguirá en manos de CMQ. En este sentido, la presente operación no modifica la cartera de bebidas ofrecidas por CMQ, en tanto ya ofrecía aguas saborizadas con gas bajo la marca “H2Oh!” (cuya licencia pertenece a la empresa Pepsico Inc.) y aguas saborizadas sin gas bajo la marca “Awafrut”, que adquiere en la presente operación.

23. Los productos que se comercializan bajo la marca “Awafrut” son aguas saborizadas sin gas que contienen un 10% de jugo de fruta, y se encuentra disponible en sus seis sabores: manzana, manzana verde, limonada, pomelo, naranja-durazno y pera.

24. A su vez, sin que esto suponga una definición taxativa de los mercados relevantes, se debe tener en cuenta que las ventas de aguas saborizadas sin gas “Awafrut” constituyen un 4,9% de las ventas totales de dicho mercado, según datos del año 2016, habiendo otros competidores en ese mismo segmento con participaciones significativamente más elevadas, como las marcas “Aquarius” comercializada por la empresa THE COCA COLA COMPANY y “Levité”, de la empresa Danone Argentina. Por su parte, aunque en el segmento de aguas saborizadas con gas, CMQ lidera las ventas con su marca “H2Oh!”, la empresa adquiriente posee competidores significativos como The Coca Cola Company, con la marca “Aquarius” en su versión con gas, Danone Argentina, con las marcas “Ser” y “WE” y compañías con marcas propias como Iyess y Sierra de los Padres.

25. En virtud de lo anterior, esta Comisión Nacional considera que no existe preocupación desde el punto de vista de la competencia en ninguno de los mercados analizados en los cuales operan las empresas involucradas.

## IV.2. CLÁUSULAS CON RESTRICCIONES ACCESORIAS

26. Se destaca que no se han detectado cláusulas con restricciones accesorias en el Acuerdo de Cesión de Marca Registrada de fecha 6 de marzo de 2017.

27. Se destaca a todo evento que en la cláusula 15 del Acuerdo de Licencia suscrito entre las partes el 6 de marzo de 2017, se advierte una cláusula de confidencialidad, por la cual, las partes se comprometían a mantener la confidencialidad de todos y cada uno de los documentos, materiales e información, ya sea que se hubiesen divulgado en forma física o electrónica o de otro modo, y considera las recetas de cada uno, las fórmulas, la información técnica, los planes de negocios, entre otros, a cuyos términos nos remitimos en honor a la brevedad. Asimismo, las partes se comprometían a no divulgar ni permitir la divulgación de la información a terceros no relacionados durante la vigencia del acuerdo y dentro del plazo de cinco (5) años luego de su finalización, salvo consentimiento previo por escrito de la otra parte. A su vez, en la cláusula 15.2 se previó que, sin perjuicio del plazo de cinco (5) años consignado en el párrafo anterior, NESTLÉ y CMQ mantendrían la confidencialidad perpetua sobre toda receta y fórmula, especificaciones, fabricación o procesos de producción recibidos de la otra parte.

28. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.

29. Por ello las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal - Sala 1, en la Causa 25.240/15/CA.<sup>3</sup>

30. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.

31. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada.

32. Por tanto, cabe remarcar que la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, y las restricciones accesorias, tal como han sido acordadas, en el marco de la transacción por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

33. Dicho lo anterior, analizada la redacción de las cláusulas mencionadas, esta COMISIÓN NACIONAL considera que las mismas no constituyen cláusulas que puedan importar una restricción accesoria a la competencia en la operación notificada y dentro de los términos del Artículo 7° de la Ley 25.156, pues resultan adecuadas en cuanto a su objeto, duración y sujetos a quienes se dirigen.

## V. CONCLUSIONES

34. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en las presentes actuaciones no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

35. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN autorizar la operación de

concentración económica que consiste en la adquisición por parte de CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.y.G de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de la marca “Awafрут”, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

36. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Eduardo Stordeur no suscribe el presente por encontrarse en uso de Licencia.

<sup>1</sup> Se destaca que las partes celebraron el 6 de marzo de 2017 un Acuerdo de Licencia de Marca Registrada, por el cual NESTLÉ otorga a CMQ una licencia no exclusiva para usar y reproducir las marcas registradas, “botella con familia esterilizada “(Pura Vida)” y “Nestlé sobre óvalo con ola de agua” solo respecto del producto agua saborizada embotellada comercializada por CMQ bajo la marca “awafрут”. La licencia incluye la posibilidad de fabricar, promocionar, distribuir y comercializar dicho producto. Se destaca que conforme a la cláusula 13.1, dicho acuerdo comienza a cumplir efectos desde la fecha de perfeccionamiento-definida en el contrato como el 1 de abril de 2017 y permanecerá vigente durante un período de un año.

<sup>2</sup> Se destaca que si bien la traducción pública del documento consigna en la cláusula 5.9 que: “este acuerdo entrará en vigencia a partir del 17 de abril de 2017”, lo cierto es que el contrato original en idioma inglés consigna en la cláusula 5.9 que la fecha de perfeccionamiento es el 1 de abril de 2017. En este caso en particular, ello resulta indistinto dado que las partes han notificado la operación el 7 de abril de 2017, habiéndose efectuado dicha notificación de forma temporánea.

<sup>3</sup> Dicha sentencia explica que “... la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato.”

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.01.12 07:36:19 -03'00'

Roberta Marina Bidart  
Vocal  
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.01.12 14:44:54 -03'00'

Pablo Trevisan  
Vocal  
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.01.12 15:24:17 -03'00'

María Fernanda Viececs  
Vocal  
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.01.12 16:59:28 -03'00'

Esteban Greco  
Presidente  
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.01.12 16:59:29 -03'00'